

1501002-08.2020.8.26.0073

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

Comarca: Avaré

Foro: Foro de Avaré

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... internacionais se comprometendo a combater o tráfico de drogas; v) o crime de tráfico de drogas, além de ser equiparado a hediondo e ser a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem, de modo que a concessão do benefício, além de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade, não se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Avaré

Foro de Avaré

1ª Vara Criminal

Rua Abílio Garcia, 527, Avare-SP - cep 18706-047

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501002-08.2020.8.26.0073 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501002-08.2020.8.26.0073

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2182439/2020 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 12636970 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 1940/20/129 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2182439 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 1940/20/129 - DISE- DEL.SEC.AVARE

DEL.SEC.AVARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN DAVIDSON DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

VISTOS.

JONATHAN DAVIDSON DA SILVA, já qualificado nos autos (fls. 05), está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", c.c artigo 40, IV (terceira figura - emprego de arma de fogo), ambos da Lei nº 11.343/06; no artigo 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, c.c artigo 61, II, alínea "a" (motivo torpe), do Código Penal; e no artigo 333 do Código Penal, todos na forma do artigo 69, "caput", do mencionado Estatuto Repressivo, porque, segundo a denúncia: 1) no dia 26 de julho de 2020, por volta das 21h10min, na Travessa Mario Gomes Timóteo, nº 21, Jardim Paulistano, nesta Cidade e Comarca de Avaré, com o emprego de arma de fogo, trazia consigo 16 (dezesesseis) porções de "crack", acondicionadas em invólucros feitos apenas de papel alumínio, com massa líquida de 1,01g (um grama e um centigrama), assim positivadas

pelo laudo do exame químico toxicológico de fls. 89/91, drogas destinadas ao consumo de terceiros e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; 2) Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias fáticas acima descritas, o denunciado portava 01 (uma) arma de fogo de repetição, de uso permitido, do tipo revólver, calibre nominal .32, marca Bayard, com numeração raspada, e 06 munições para arma de fogo, sendo 04 cartuchos da marca CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos), calibre nominal .32, modelo SWL, e 02 cartuchos da marca REM-UMC (Remington Arms Co), calibre nominal .32, modelo S&WL, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme o laudo pericial de fls. 92/99; 3) Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias fáticas acima descritas, o denunciado ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos, para determiná-los a omitir ato de ofício.

Auto de prisão em flagrante e demais peças do inquérito policial (fls. 01/104). A prisão em flagrante do réu foi convertida em prisão preventiva (fls. 54/56). Mandado de prisão cumprido a fls. 63/65. Notificado sobre as acusações que lhe foram imputadas (fls. 128), o réu apresentou resposta à acusação por meio de advogada constituída (fls. 132/140). Não sendo o caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 07 de junho de 2021 (fls. 142/144). Designada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas 03 testemunhas da acusação e, ao final, foi o réu interrogado (fls. 203/204 e 250/251).

Em sede de alegações finais, o Ministério Público postulou pela procedência total da ação (fls. 256/261). A douta defesa do réu pugnou pela desclassificação da denúncia do artigo 33 para o artigo 28 da Lei 11.343/2006, pela absolvição em relação à imputação prevista no artigo 333 do Código Penal, por ausência de provas, pela fixação da pena mínima quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo e pela não incidência da agravante relativa ao motivo torpe, e que seja considerada a atenuante da confissão em relação ao crime do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a aplicação do regime aberto para o início do cumprimento de pena se a pena for inferior a quatro anos e o regime aberto caso a condenação supere quatro anos (fls. 262/269).

É a síntese necessária.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Narra a inicial acusatória que "Segundo o apurado, o denunciado realiza o comércio ilícito de drogas nesta urbe, tendo saído recentemente do sistema prisional. No dia dos fatos, durante patrulhamento ostensivo, dois policiais militares avistaram o denunciado em atitude suspeita, haja vista ter tentado fugir da guarnição ao visualizar a viatura, e realizaram a abordagem. Desse modo, durante busca pessoal, os militares localizaram um revólver calibre 32, municiado com 6 cartuchos e com a numeração suprimida, e 16 pedras de "crack", ocultas no interior do bolso da calça do denunciado. Outrossim, os policiais também localizaram a importância de R\$169,00 (cento e sessenta e nove reais), em cédulas de valores variados. Indagado pelos militares, o denunciado confirmou a traficância e que estava aguardando a chegada de um usuário, que estaria em um veículo Corsa Wind. Ademais, o denunciado disse que utilizaria a arma de fogo para matar um indivíduo chamado Wellington, por ser seu desafeto. Neste momento, ao receber a voz de prisão, o denunciado ofereceu aos policiais mil reais e uma bicicleta para libera-lo. Ato contínuo, chegou ao local o veículo mencionado pelo denunciado, sendo o condutor levado ao distrito policial. Em depoimento, Rafael Magayver Alves Fogaça Sanches disse que é usuário de drogas e que o denunciado iria lhe vender "crack", pagando 10,00 reais por cada pedra. No mais, releva ressaltar que o denunciado é indivíduo contumaz na prática do tráfico de drogas, possuindo condenação pretérita por tal delito (vide certidões de fls. 39/41). Compreende-se, destarte, que as circunstâncias da abordagem, assim como a forma de acondicionamento da droga e sua quantidade, a apreensão de dinheiro em espécie e os depoimentos prestados, evidenciam o ânimo do increpado, consistente em entregar a droga para o consumo de terceiros".

Pois bem, a ação merece ser julgada procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência a fls. 06/08, auto de exibição e apreensão de fls. 09/10,

laudo de constatação provisória a fls. 11/14, fotografias de fls. 15/21, laudo toxicológico a fls. 89/91, laudo pericial balístico a fls. 92/99, além de toda a prova oral produzida.

A autoria é certa e recai sobre o réu.

A testemunha de acusação Luiz Fernando da Silva, policial militar, em juízo, relatou que estava patrulhando a região e o acusado demonstrou atitude suspeita ao parar repentinamente após avistar a polícia, motivo pelo qual constataram que o réu estava portando arma e munições e disse que usaria a arma para matar seu desafeto, que o havia agredido horas antes da abordagem. Contou que no bolso da calça do réu foram encontradas dezesseis porções de crack, e disse que a venderia para um sujeito chamado Rafael Magayver que estava em um Corsa cor prata, que confirmou que compraria a droga do réu. Respondeu que o réu ofereceu aos policiais a quantia de mil reais, mais uma bicicleta, para que a equipe não o prendesse. Declarou que o réu foi preso com R\$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais), mas ele disse que conseguiria os mil reais depois.

A testemunha de acusação Ricardo Preinsack, policial militar, em juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia. Acrescentou que o comprador da droga estava em um veículo Corsa Wind. Confirmou que as porções de crack foram apreendidas dentro do bolso da calça do réu. Relatou que Rafael Magayver disse que compraria a droga do réu. Contou que os mil reais que ofereceu aos policiais para não ser preso estaria na casa de sua mãe, assim como a bicicleta, e o dinheiro seria proveniente de um auxílio do governo.

A testemunha Rafael Magayver Alves Fogaça Sanches, em juízo, confirmou os fatos descritos na denúncia, acrescentando que compraria cada pedra de crack por dez reais.

O réu Jonathan Davidson da Silva, em juízo, negou a prática dos crimes de tráfico e corrupção ativa, tendo confessado a prática do crime de porte de arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Relatou que um dia antes dos fatos, foi agredido por um sujeito chamado Wellington. Alegou que tinha comprado o revólver há um ano, e estava de posse da arma e das munições somente para se defender. Disse que nesse dia voltou para sua casa e deu para sua mãe o dinheiro de auxílio emergencial do governo. Disse que ficou com vontade de usar drogas e foi avistado pelos policiais com o revólver na mão. Afirmou que não vendeu drogas e não ofereceu dinheiro e bicicleta para os policiais. Aduziu que é dependente químico há cerca de 3 ou 4 anos e mora com sua mãe atrás do Campestre, em uma área invadida. Respondeu que conheceu Rafael Magayver da biqueira.

Inicialmente, verifico que a versão ofertada pelo réu em relação aos crimes de tráfico e corrupção ativa não encontram respaldo nas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não passam de uma tentativa infrutífera de eximi-lo da grave imputação que lhe é feita, o que é plenamente lícito, mas insuficiente para desfigurar a tese acusatória que vem amparada pelo depoimento das testemunhas além da prova da materialidade. A confissão do crime de porte de arma de uso permitido encontra-se sobejamente corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.

Sublinhe-se ainda que as alegações do réu, em cotejo com a prova oral acusatória, mostraram-se vagas, pouco convincentes e sucumbiram perante os relatos firmes, minuciosos e convincentes dos policiais e da testemunha sobre a posse e venda de drogas. Não merece valor probatório superior ao dos servidores públicos, que não tinham relação de afeto ou ódio com o réu e estavam comprometidos com a preservação da ordem pública e com a defesa do interesse da sociedade. Ademais, seus depoimentos têm valor igual aos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros da polícia, sendo totalmente descabido eventual preconceito acerca de seus testemunhos. Assim, seria um contrassenso o Estado, que outrora os credencia para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes conferisse a mesma credibilidade. Neste sentido:

“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento -

Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou

impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.) (g.n.)

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846) (g.n.)

Em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei 11.343/06), a materialidade comprovou-se através do auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, laudo de constatação provisória a fls. 11/14, fotografias de fls. 15/21, laudo toxicológico a fls. 89/91, existindo provas suficientes de que a droga se destinava ao consumo de terceiros. Neste ponto, ressalto que para caracterização do crime de tráfico de drogas não é indispensável que o agente seja flagrado realizando o comércio de drogas. O tipo penal do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006 é de conteúdo múltiplo e define crime de perigo abstrato. Dessa maneira, basta a conduta de guardar, ter em depósito ou trazer consigo a droga, desde que evidenciada a finalidade de entrega a terceiro, para que o crime em questão reste caracterizado. E, no caso, essa finalidade está bem evidenciada, quer pela quantidade apreendida, quer pelos depoimentos das testemunhas, as quais foram unânimes em afirmar que o réu praticava a traficância no bairro, tornando-se incabível falar em desclassificação para o crime de posse de drogas. Nesse sentido: "... não é indispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, bastando o conjunto de indícios e presunções que, saliente-se, são claros e convergem contra o acusado, não podendo o juiz desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas, representando aquelas o conhecimento adquirido pela prática e observação do cotidiano." (TJSP, Apelação n. 0019906-40.2012.8.26.0071, rel. Julio Caio Farto Salles, j. 11/12/2014) (g.n.).

As provas colhidas em juízo apontam para a ilícita mercancia praticada pelo réu. A tipificação do crime de tráfico de drogas, in casu, extrai-se das circunstâncias da prisão, da quantidade de droga apreendida (16 porções de crack), do modo pelo qual estava acondicionada - em porções individuais a facilitar a comercialização e disseminação da droga e localização de dinheiro (R\$ 169,00), cuja origem lícita o réu não comprovou.

A qualificadora referente ao emprego de arma de fogo (Art. 40, IV, terceira figura, da Lei 11.343/2006) restou sobejamente configurada pelo laudo balístico de fls. 92/99 e pelos depoimentos das testemunhas e a própria versão do réu.

Igualmente configurada a corrupção ativa (art. 333 do C.P.). Em relato uníssono, as testemunhas Luiz Fernando da Silva e Ricardo Preinsack, policiais militares, relataram que o réu ofereceu a quantia de mil reais e uma bicicleta para que não fosse preso por eles. Esclareceram que o acusado não dispunha do valor no momento, e que ele teria dito que "arrumaria depois", o que configura a ocorrência do crime previsto no art. 333, caput, do Código Penal.

Ademais, tratando-se de crime formal, prescinde da efetiva entrega da vantagem para sua configuração. Com efeito, "consuma-se o crime com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida por parte do 'extraneus'. Trata-se de crime formal, em que a consumação independe da aceitação pelo funcionário da vantagem que lhe é oferecida ou prometida", lembrava MIRABETE ("Código penal interpretado", 8ª ed., 2013, p. 2101, Ed. Saraiva). Além disso, não há indício, tampouco, de qualquer outra circunstância que pudesse por em dúvida a credibilidade do depoimento dos milicianos, nem a macular os depoimentos prestados na fase inquisitorial.

Prevalece, assim, a presunção de correção de conduta e de idoneidade desses agentes públicos. Nesse sentido:

"Apelação do Ministério Público - Réus denunciados por furto duplamente qualificado tentado e corrupção ativa, em concurso material - Absolvição na instância anterior - Autoria e materialidade bem comprovadas, entanto - Palavras coerentes e uniformes da vítima - Depoimentos dos agentes policiais harmônicos desde a fase inquisitiva - Condenações de rigor - Prescrição em concreto da pretensão punitiva que se reconhece de ofício, todavia - Inteligência do art. 107, IV, c/c os arts. 109, V e 119 do CP - Recurso ministerial provido, reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade. (TJSP; Apelação 0019026-50.2011.8.26.0405; Relator (a): Ivan Sartori; Órgão Julgador: 12ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Osasco - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/08/2017; Data de Registro: 01/09/2017) (g.n.)

"Apelação criminal - Corrupção ativa - Condenação imposta - Recurso defensivo em busca da absolvição - Impossibilidade - Os policiais confirmaram os fatos com relatos coerentes entre si - Negativa isolada do réu - Condenação mantida - Penas aplicadas nos mínimos legais - Recurso desprovido" (TJSP- apelação 0005382-56.2011.8.26.0238; relator (a): euvaldo chaib; órgão julgador: 4ª câmara de direito criminal; foro de ibiúna - 2ª vara; data do julgamento: 15/08/2017; data de registro: 17/08/2017) (g.n.)

Quanto ao crime de porte de arma de uso permitido, constitui fato incontroverso nos autos que o réu portava arma de fogo de uso permitido com numeração raspada (fls. 95 - laudo pericial balístico), em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Tais fatos constam na denúncia e foram devidamente comprovados pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, estando em consonância com a confissão do réu e com o laudo pericial balístico de fls. 95.

Ademais, necessário ressaltar que, submetida a arma ao exame pericial, a expert afirmou que no estado em que se encontrava a arma, esta poderia ter sido eficazmente utilizada na realização de disparo, conforme conclusão de fls. 98:

"Pelos exames realizados na(s) arma(s) e munição(ões) recebido(s), objeto(s) do presente laudo pericial, pode-se dizer: São do calibre nominal .32. A arma mostrou-se apta a realização de disparos. A arma, no estado que se encontra, apresenta potencialidade de causar lesões contusas e/ou perfuro-contusas, dependendo da habilidade do operador. Das munições examinadas apenas 01 delas não se mostrou eficaz nos testes realizados." (grifos nossos).

Neste sentido, se pronunciou o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Apelação. Posse de arma de fogo e crime ambiental. Recurso buscando a absolvição em razão da atipicidade, por se tratar de arma desmuniçada, e por ausência de dolo ou insignificância quanto ao crime ambiental. Penal. Posse irregular de arma de fogo. Arma desmuniçada. Pleito defensivo de absolvição, por atipicidade da conduta. Impossibilidade. O crime é de perigo abstrato e, mesmo que desmuniçada a arma, sua posse irregular ilegal pelo agente tipifica o crime em questão (...). Recurso desprovido." (Apelação nº 0014711-27.2013.8.26.0625; 9ª Câmara de Direito Criminal; Relator: Souza Nery; 31/03/2016 - grifo nosso)

De fato, a confissão do acusado em relação ao crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003 vai ao encontro das declarações dos policiais que participaram da ocorrência, evidenciando total sintonia, amparada nos outros elementos de convicção amealhados aos autos, não restando dúvidas quanto à autoria do delito:

"Confissão espontânea- Prova - Ato que se apresenta em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios - Base segura de convicção do Juiz - Condenação que se impõe - Inteligência do art. 197 do CPP (TJTO) - RT 858/677 (g.n.).

"Prova - confissão judicial - Eficácia - Valor absoluto, se presumível livre de vícios de inteligência e vontade, principalmente se corroborada pelo conjunto probatório - Recurso improvido (Taquaritinga - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator Alceu Penteado Navarro - 17/12/2009 - Voto nº: 14232) (g.n.).

Presente, outrossim, a qualificadora referente ao motivo torpe (art. 61, inciso II, alínea "a" do Código Penal), eis que, embora o réu tenha alegado que queria apenas se defender, ficou claro que seu intuito era a vingança em relação ao indivíduo que o havia agredido no dia anterior.

Destarte, diante do quadro probatório apresentado, inviável o pedido de absolvição,

eis que os argumentos lançados são frágeis, sobretudo diante da forma de embalagem das drogas, em porções individuais ressaltando seu caráter de comercialização de entorpecente, da comprovada corrupção ativa e do confesso porte de arma com numeração suprimida, restando evidente que o réu praticou os crimes imputados na peça acusatória, sendo de rigor a condenação.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público para CONDENAR o réu JONATHAN DAVIDSON DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", c.c artigo 40, IV (terceira figura - emprego de arma de fogo), ambos da Lei nº 11.343/06; no artigo 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, c.c artigo 61, II, alínea "a" (motivo torpe), do Código Penal; e no artigo 333 do Código Penal, todos na forma do artigo 69, "caput", do mencionado Estatuto Repressivo. Resta dosar a pena pelo critério trifásico adotado pelo Código Penal. Em relação ao crime de tráfico de drogas, na primeira fase da dosimetria penal, em observância ao artigo 42 da lei de Drogas e atento às circunstâncias do crime e demais elementos preconizados pelo artigo 59 do Código Penal, bem como aos antecedentes criminais do réu (F.A. e certidões a fls. 174/180 e 169/173), fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase de dosimetria, em razão da presença da agravante descrita no artigo 61, incisos I (reincidência - fls. 169/173 - processo 1501682-27.2019.8.26.0073), CP, elevo a pena anteriormente imposta em 1/6 (um sexto), totalizando 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Na terceira fase, não incide a benesse prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, pois o réu não preenche todos os predicados legalmente previstos, precipuamente, a reincidência. Nesse sentido: "Não há ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, porquanto a quantidade e a natureza da substância apreendida levaram à conclusão de que o paciente se dedica a atividades delituosas, ou seja, não se trata de traficante ocasional" (HC 297447/RS, Ministro JORGE MUSSI, DJe 13/11/2014). E nem se alegue possível bis in idem relativo ao aumento da pena pela reincidência e a não aplicação do aludido redutor, uma vez que este deixou de incidir também em virtude da dedicação às práticas delitivas, tudo em fases distintas da dosimetria. Confira-se: "A valoração da reincidência na segunda etapa da dosimetria, como circunstância agravante, não é incompatível com a sua utilização, na terceira fase, para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto o referido instituto jurídico é sopesado com finalidades distintas em cada fase de fixação da pena, justamente para se alcançar a justa e correta reprimenda necessária para a reprovação e prevenção do delito perpetrado. Precedentes" (HC 214069/SP - Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Sexta Turma - DJe 29/11/2013). Por outro lado, presente a causa de aumento do artigo 40, inciso IV do C.P. (o crime foi praticado com emprego de arma de fogo), elevo a pena anterior em mais 1/6 (um sexto), atingindo o patamar de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses, 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias multa. Ausentes outras causas de aumento e/ou diminuição da pena capazes de influenciar no montante já fixado, fixo em definitivo a pena de 07 (SETE) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 08 (OITO) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 793 (SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS) DIAS MULTA.

Em relação ao crime previsto no artigo 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, c.c artigo 61, II, alínea "a" (motivo torpe), do Código Penal, na primeira fase da dosimetria penal, atento às circunstâncias do crime e demais elementos preconizados pelo artigo 59 do Código Penal, bem como aos antecedentes criminais do réu (F.A. e certidões a fls. 174/180 e 169/173), fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos e 06 (seis) meses e de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase de dosimetria, concorrem a agravante descrita no artigo 61, inciso I (reincidência - fls. 169/173 - processo 1501682-27.2019.8.26.0073) e a atenuante da

confissão, motivo pelo qual efetuo a compensação, de acordo com o entendimento jurisprudencial dominante das Cortes Superiores. Presente, outrossim, a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "a", do C.P., motivo pelo qual elevo a pena anteriormente imposta em 1/6 (um sexto), totalizando 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e/ou diminuição da pena capazes de influenciar no montante já fixado, fixo em definitivo a pena de 04 (QUATRO) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIAS MULTA.

Em relação ao crime de corrupção ativa, na primeira fase da dosimetria penal, atento às circunstâncias do crime e demais elementos preconizados pelo artigo 59 do Código Penal, bem como aos antecedentes criminais do réu (F.A. e certidões a fls. 174/180 e 169/173), fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase de dosimetria, em razão da presença da agravante descrita no artigo 61, inciso I (reincidência - fls. 169/173 - processo 1501682-27.2019.8.26.0073), CP, elevo a pena anteriormente imposta em 1/6 (um sexto), totalizando 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e/ou diminuição da pena capazes de influenciar no montante já fixado, fixo em definitivo a pena de 02 (DOIS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIAS MULTA.

Em face do cúmulo material de crimes, fixo em definitivo a pena a cumprir de 14 (QUATORZE) ANOS, 08 (OITO) MESES E 28 (VINTE E OITO) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 817 (OITOCENTOS E DEZESSETE) DIAS MULTA.

Diante do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei nº 8.072/90, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime FECHADO. O restante da pena e eventuais benefícios legais deverão ser objeto de análise do juízo das execuções.

É importante não perder de vista que a consideração do tempo de prisão provisória do réu não altera o panorama do regime inicial da pena aplicada. Assim, deixo de aplicar o disposto no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, pois como bem indica Guilherme de Souza Nucci, "O disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, permite que o julgador promova o desconto pertinente à detração ao escolher o regime inicial do réu no caso de condenação. Não significa de modo algum que o magistrado deve sempre conceder o regime inicial mais brando, pois se pode considerar como adequado regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 59 do Código Penal, indicado pelo art. 33, § 3º. Afinal, somente o juiz da execução penal possui o quadro completo das condenações daquele réu, do seu comportamento carcerário, e do seu merecimento" ("Código de Processo Penal Comentado", 13ª edição, Editora Forense, páginas 805 e 806). Desta forma, melhor que a questão seja analisada pelo Juízo de Execuções Criminais, que certamente disporá de elementos mais substanciais para decidi-la.

Inviável a substituição por pena restritiva de direitos, seja pelo fato de estarem ausentes os requisitos previstos nos artigos 44, III, e 77, II, ambos do Código Penal, seja porque o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 estabelece que a reprimenda por crime de tráfico de drogas deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, seja, finalmente, porque o art. 44, caput, da Lei nº 11.343/2006, são expressos ao proibir referido benefício. Filio-me ao entendimento que sustenta a constitucionalidade de tais dispositivos, pelas seguintes razões, algumas delas retiradas da Arguição de Inconstitucionalidade no HC 120.353-SP, julgada em 04.11.2009 pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Rel. originário Min. Og Fernandes, Rel. para acórdão Min. Ari Pargendler: i) o art. 5º, inciso XLVI, da CF/88, determina que a lei regulará a individualização da pena; ii) o art. 5º, inciso XLIII, da CF/88, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, destacando também a importância da repressão a esse delito no art. 5º, inciso LI, o qual autoriza a extradição de brasileiro naturalizado comprovadamente envolvido com tráfico de drogas; iii) é perfeitamente possível que o legislador ordinário proíba a substituição da pena por restritiva de direitos, tanto que o art. 44, do CP, veda o benefício para todos os crimes

praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa ou com pena superior a 04 anos, ou, ainda, no caso de ser o agente reincidente em crime doloso; iv) o Brasil assinou tratados internacionais se comprometendo a combater o tráfico de drogas; v) o crime de tráfico de drogas, além de ser equiparado a hediondo e ser a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem, de modo que a concessão do benefício, além de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (CP, art. 59, in fine), gerando ofensa ao disposto no art. 44, III, do CP, além de verdadeira sensação de impunidade nesta pequena e interiorana cidade de Avaré.

Deixo de reconhecer o direito do réu de apelar em liberdade, em observância ao artigo 312 do CPP c.c. artigo 2º, § 3º da Lei nº 8.072/90, pois a gravidade do delito, que vem se alastrando de forma avassaladora também nas pequenas cidades, torna evidente a necessidade da prisão para se garantir a ordem pública. Outrossim, porque o réu respondeu preso ao processo, de sorte que seria um paradoxo colocá-lo em liberdade exatamente depois de receber sentença condenatória. Recomende-se.

Conforme art. 63 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 91 do CP, decreto o perdimento de tudo quanto apreendido neste processo. Não tendo havido controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente (Lei n. 11.343/06, arts. 33, §§ 1º e 2º, e 58, §1º), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, preservando-se fração suficiente para eventual contraprova. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente, caso isso ainda não tenha sido providenciado.

Registre-se, desde logo, que, em caso de recebimento de eventual recurso de apelação interposto contra a presente, deverá ser expedida a competente guia de execução provisória em nome do réu/condenado recorrente, nos termos do que dispõe o art. 9 da Resolução nº 113/2010 – CNJ, para que possa, quando for o caso, obter os benefícios previstos na LEP (sumula do STF, Enunciado nº 716).

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente, adotem-se as seguintes providências: (a) expeça-se guia de execução (definitiva, se o caso) dos condenados; (b) proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686, do Código de Processo Penal; (c) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando as condenações, com as devidas identificações, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto no art. 15, III, da Constituição da República c/c o art. 71, §2º, do Código Eleitoral; (d) oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias; (e) efetuem-se as averbações de praxe (NSCGJ, Cap. V, itens 22, d, e 23). Custas processuais nos termos da lei.

P.I.C.

Avare, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA